



RCS : LA ROCHE SUR YON

Code greffe : 8501

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matière de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1997 B 00311

Numéro SIREN : 412 000 887

Nom ou dénomination : CEROV FORMATION

Ce dépôt a été enregistré le 23/03/2015 sous le numéro de dépôt 2039

CEROV FORMATION

Société à Responsabilité Limitée au Capital de 8.000 Euros

**Siège social : LE CHATEAU D'OLONNE (Vendée)
43, Avenue René Coty**

RCS LA ROCHE SUR YON 412 000 887

-oOo-

PROCES VERBAL DU 17 MARS 2015

L'an deux mille quinze, le dix sept mars, à 8 heures 30, au siège social, Monsieur Sébastien PREAULT, agissant en qualité de représentant légal de la société « HOLDING CEROV », associée unique de la Société « CEROV FORMATION », immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro 509 499 445, a, par les présentes, pris les décisions suivantes relatives à :

- à la mise à jour des articles 6 et 7 des statuts consécutivement à un acte de cession de parts sociales ;
- à la mise en harmonie et la refonte des statuts ;
- aux pouvoirs pour l'accomplissement des formalités consécutives.

**PREMIERE RESOLUTION – MISE A JOUR DES ARTICLES 6 ET 7 DES STATUTS
SUITE A UN ACTE DE CESSION DE PARTS SOCIALES**

L'associée unique, connaissance prise d'un acte en date du 17 mars 2015 portant cession par Madame Roseline PREAULT, des deux (2) parts sociales numérotées 274 et 275 lui appartenant au capital de la société, moyennant le prix total de 2.000 € pour l'ensemble des 2 parts cédées, au profit de la SARL « HOLDING CEROV », SARL au capital de 498.000 € dont le siège social est au CHATEAU D'OLONNE (Vendée) 43 avenue René Coty, immatriculée au RCS de LA ROCHE SUR YON sous le n° 509 499 445, décide de modifier les articles 6, 7 des statuts ainsi qu'il suit :

<<

Article 6 - APPORTS

I - A la constitution de la société, les apports en numéraire suivants ont été effectués par les associés :

Par Monsieur Jean-Marie PREAULT, une somme en
espèces de TREIZE MILLE HUIT CENTS FRANCS, ci 13.800 Francs

Par Madame Roseline PREAULT, une somme en
espèces de TREIZE MILLE SEPT CENTS FRANCS, ci 13.700 Francs

C. P

Par Monsieur Christophe PREAULT , une somme en espèces de SEPT MILLE CINQ CENTS FRANCS, ci	7.500 Francs
Par Madame Sylvie RAMBAUD , une somme en espèces de SEPT MILLE CINQ CENTS FRANCS, ci	7.500 Francs
Par Monsieur Sébastien PREAULT , une somme en espèces de SEPT MILLE CINQ CENTS FRANCS, ci	7.500 Francs
	=====
TOTAL des apports, CINQUANTE MILLE FRANCS	50.000 Francs

II - Aux termes du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 17 septembre 2001, il a été décidé :

- de convertir le capital social en euros, de telle sorte que celui-ci se trouve fixé à 7.622,45 euros divisé en 500 parts sociales de 15,24 euros de valeur nominale chacune ;
- d'arrondir le montant de la valeur nominale des parts de 15,24 euros à 16 euros et d'augmenter en conséquence le capital social de 7.622,45 euros à 8.000 euros.

Le capital social se trouve désormais fixé à 8.000 Euros divisé en 500 parts sociales de 16 Euros chacune.

III - Aux termes d'un acte de Donation de parts sociales reçu par devant Maître Dominique PERRIN Notaire aux Sables d'Olonne le 6 mars 2002, enregistré à la Recette des Impôts des Sables d'Olonne le 12 mars 2002, Bordereau n° 135 Case 2, Monsieur Jean-Marie PREAULT a fait donation entre vifs en avancement d'hoirie de la totalité des 138 parts sociales lui appartenant dans le capital social de la société, au profit de ses enfants, à savoir :

- 46 parts numérotées 1 à 46 à Madame Sylvie RAMBAUD-PREAULT
- 46 parts numérotées 47 à 92 à Monsieur Christophe PREAULT
- 46 parts numérotées 93 à 138 à Monsieur Sébastien PREAULT.

IV – Aux termes d'un acte notarié reçu par Maître Christophe MOUSSET, Notaire aux SABLES D'OLONNE (Vendée) le 15 janvier 2015, enregistré à la recette des impôts des Sables d'Olonne, le 16 janvier 2015, bordereau 2015/48, case n° 1, Madame Roseline PREAULT a fait donation entre vifs à titre de partage anticipé, de 135 parts sociales sur les 137 lui appartenant au capital de la société, au profit de ses enfants, savoir :

- 45 parts sociales numérotées 184 à 228 au profit de Madame Sylvie RAMBAUD née PREAULT,
- 45 parts sociales numérotées 139 à 183 au profit de Monsieur Christophe PREAULT,
- 45 parts sociales numérotées 229 à 273 au profit de Monsieur Sébastien PREAULT,

C P

V- Aux termes d'un acte sous-seing-privé en date au CHATEAU D'OLONNE (Vendée) du 29 janvier 2015, Madame Sylvie RAMBAUD, Monsieur Christophe PREAULT et Monsieur Sébastien PREAULT ont apporté chacun les 166 parts sociales numérotées respectivement 1 à 46, 184 à 228 et 351 à 425, 47 à 92, 139 à 183 et 276 à 350, 93 à 138, 229 à 273 et 426 à 500 leur appartenant au capital de la société, au profit de la société « HOLDING CEROV ».

VI- Aux termes d'un acte sous-seing-privé en date au CHATEAU D'OLONNE (Vendée) du 17 mars 2015, Madame Roseline PREAULT a cédé les 2 parts sociales numérotées 274 et 275 lui appartenant au capital de la société, au profit de la société « HOLDING CEROV ».

Article 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à **HUIT MILLE (8.000) EUROS** divisé en **CINQ CENTS (500)** parts de **SEIZE (16)** Euros chacune, entièrement libérées, numérotées de 1 à 500 et attribuées en totalité à la société HOLDING CEROV, associée unique.

(Le reste sans changement.)

>>

DEUXIEME RESOLUTION – MISE EN HARMONIE ET REFONTE DES STATUTS

En outre, et comme conséquence des résolutions qui précèdent, l'associée unique décide de procéder à la mise en harmonie et à la refonte des statuts de la société avec effet à compter de ce jour.

Après avoir entendu lecture, article par article, des statuts refondus, l'associée unique approuve en tant que de besoin et à l'unanimité le pacte social dans sa nouvelle rédaction et constate qu'aucune modification n'a été apportée aux dispositions d'origine, notamment en ce qui concerne les mentions ayant donné lieu à publicité légale tant lors de la constitution qu'en cours de vie sociale, à l'exception des modifications objet des présentes.

TROISIEME RESOLUTION - FORMALITES DE PUBLICITE - POUVOIRS

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal en vue de l'accomplissement de toutes formalités consécutives à l'adoption des résolutions qui précèdent.

-oOo-

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par Monsieur Sébastien PREAULT en sa qualité de représentant légal de l'associée unique et par Monsieur Christophe PREAULT, en sa qualité de gérant.

**CERTIFIÉ CONFORME
A L'ORIGINAL**

C.P.




n° 8039
du 23/03/15

CEROV FORMATION

Société à Responsabilité Limitée au capital de 8.000 Euros

Siège social : LE CHATEAU D'OLONNE (Vendée)
43 avenue René Coty

RCS LA ROCHE SUR YON 412 000 887

-oOo-

CESSION DE PARTS SOCIALES

LES SOUSSIGNES

- 1°) **Madame Roseline, Madeleine, Thérèse PAILLOUX**, épouse de Monsieur Jean-Marie, Gérard PREAULT avec lequel elle demeure à OLONNE SUR MER (85340) 2 rue des Cyprès

Madame PREAULT née le 27 avril 1944 à ROCHETREJOUX (85110)
Monsieur PREAULT né le 23 janvier 1941 à POUZAUGES (85700)

Les époux PREAULT mariés sous le régime de la communauté de biens meubles et acquêts, à défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée en la Mairie de POUZAUGES (85700) le 16 février 1963, lequel régime n'a subi aucun changement depuis lors.

D'UNE PART

Ci-après dénommée « LE CEDANT »

ET

- 2°) **La société « HOLDING CEROV »**, Société à Responsabilité Limitée au capital de 498.000 Euros dont le siège social est au CHATEAU D'OLONNE (85180) 43 avenue René Coty, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le n° 809 499 445

Représentée par son gérant, Monsieur Sébastien PREAULT ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes en vertu de l'article 30 des statuts.

D'AUTRE PART

Ci-après dénommée « LE CESSIONNAIRE »

ONT, PREALABLEMENT A L'ACTE DE CESSION DE PARTS SOCIALES,
OBJET DES PRESENTES, EXPOSE CE QUI SUIIT :

RP SP J 7°

EXPOSE

I - Il existe à ce jour, sous la dénomination « CEROV FORMATION », une Société à Responsabilité Limitée constituée par acte sous seing privé en date du 7 avril 1997, enregistrée à la Recette des Impôts des SABLES D'OLONNE (Vendée) le 9 avril 1997, bordereau 171, case n° 7, au Capital de 8.000 Euros dont le siège social est au CHATEAU D'OLONNE (Vendée) 43 avenue René Coty.

Elle est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON depuis le 14 mai 1997 sous le n° 412 000 887.

Cette société a pour objet social « toutes activités d'enseignement et de formation de la conduite de tous véhicules terrestres et maritimes ; la location de bateaux ».

Son capital est à ce jour divisé en CINQ CENTS (500) parts sociales de SEIZE (16) Euros de valeur nominale chacune, libérées intégralement en numéraire, numérotées de 1 à 500 et réparties comme suit :

• Madame Roseline PREAULT , à concurrence de DEUX parts numérotées 274 et 275, ci	2 parts
• La société HOLDING CEROV , à concurrence de QUATRE CENT QUATRE VINGT DIX HUIT parts numérotées de 1 à 273 et 276 à 500, ci	498 parts =====
TOTAL égal au nombre de parts sociales composant le capital social, ci	500 Parts

Lesdites parts ne sont représentées par aucun titre

En outre, « le cédant » déclare que lesdites parts sociales sont libres de tout gage et nantissement.

Le gérant de cette société est actuellement Monsieur Christophe PREAULT nommé aux termes d'une délibération des associés en date du 5 décembre 2001.

II - Il résulte de l'article 10-1 des statuts que << Les parts se transmettent librement à titre gratuit ou onéreux, entre associés. Au profit de tiers étrangers à la société ou, quand ils ne sont pas associés, d'ascendants et de descendants ou d'un conjoint, les parts ne peuvent être transmises, à quelque titre que ce soit qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts, cette majorité étant en outre déterminée compte tenu de la personne et des parts de l'associé cédant.>>

Ces faits exposés, il est procédé à la cession de parts sociales, objet des présentes :

R P S P J P

CESSION DE PARTS

« Le cédant » cède et transporte par ces présentes sous les garanties ordinaires de fait et de droit au « cessionnaire », qui accepte, savoir :

- **DEUX (2) parts sociales, numérotées de 274 et 275** lui appartenant dans le capital de la société CEROV FORMATION.

« Le cessionnaire » sera propriétaire des parts cédées à compter de ce jour et aura seul droit à la fraction des bénéfices ou supportera seul les déficits de l'exercice en cours revenant auxdites parts.

Il en aura la jouissance à compter rétroactivement du 1^{er} avril 2014 date d'ouverture de l'exercice en cours.

Il sera subrogé dans tous les droits et obligations attachés auxdites parts.

PRIX

La présente cession est consentie et acceptée moyennant le prix de **MILLE EUROS (1.000 €) par part sociale, soit moyennant le prix total de DEUX MILLE EUROS (2.000 €) pour l'ensemble des DEUX (2) parts cédées**, lequel prix le « cessionnaire » a payé comptant à l'instant même à « cédant » au moyen d'un chèque n° tiré sur

qui le reconnaît et lui en consent bonne et valable quittance sous réserve de l'encaissement du chèque s'il y a lieu.

DONT QUITTANCE

INTERVENTION DE MONSIEUR JEAN-MARIE PREAULT

Aux présentes est à l'instant même intervenu Monsieur Jean-Marie PREAULT, époux susnommé de Madame Roseline PAILLOUX, lequel, après avoir pris connaissance de ce qui précède, déclare conformément aux dispositions de l'article 1424 du Code Civil, donner son accord à la présente cession et autoriser son époux à percevoir seul le prix de cession des parts.

SIGNIFICATION A LA SOCIETE
OU DEPOT D'UN ORIGINAL DE L'ACTE DE CESSION AU SIEGE SOCIAL

R P

SP 27P

La présente cession sera signifiée à la société conformément à l'article 1690 du Code Civil. Toutefois, cette signification pourra être remplacée par le dépôt d'un original des présentes au siège social de la société contre remise par le gérant d'une attestation dudit dépôt.

FORMALITES DE PUBLICITE

Tous pouvoirs sont conférés au porteur d'originaux de la présente cession à l'effet d'accomplir toutes formalités de dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON et de dépôt au siège social de la société.

DECLARATION FISCALES

a) Droits d'enregistrement

La société n'est pas à prépondérance immobilière et la présente cession n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article 1655 ter du Code Général des Impôts.

En outre, la présente cession de parts donne lieu à application d'un droit d'enregistrement de 3 % calculé sur le prix de cession en vertu de l'article 726 du Code Général des Impôts, dont l'assiette est réduite d'un abattement égal pour chaque part sociale au rapport entre la somme de 23.000 euros et le nombre total de parts de la société.

Au cas particulier, la présente cession donne lieu au paiement du seul droit de 57 €.

b) Plus-value

Conformément aux dispositions des articles L150-OA et 150-OD du Code Général des Impôts, les plus-values réalisées à l'occasion de la présente cession, constituées par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci diminué, le cas échéant, des réductions d'impôt effectivement obtenues dans les conditions prévues à l'article 199 terdecies-O-A (souscription au capital de PME) ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation, sont soumises à l'impôt sur le revenu, sous déduction d'un abattement égal à :

RP SP L 17P

- a) 50 % lorsque les titres sont détenus depuis au moins deux ans et moins de huit ans à la date de la cession ;
- b) 65 % lorsque les titres sont détenus depuis au moins huit ans à la date de la cession.

Un abattement dérogatoire de :

- 1) 50 % lorsque les titres sont détenus depuis au moins un an et moins de quatre ans à la date de la cession ;
- 2) 65 % lorsque les titres sont détenus depuis au moins quatre ans et moins de huit ans à la date de la cession ;
- 3) 85 % de leur montant lorsque les titres sont détenus depuis au moins huit ans à la date de la cession.

s'applique dans certaines situations strictement définies par les articles 150-OD et suivants du Code Général des Impôts, et en substance, lorsque la cession porte sur des titres de PME :

- a) Souscrits ou acquis dans les dix ans de sa création ;
- b) Cédés par des dirigeants faisant valoir leurs droits à la retraite (un abattement forfaitaire de 500.000 € est en outre applicable);
- c) Cédés à l'intérieur du groupe familial.

La plus-value réalisée à l'occasion de cette cession sera également soumise aux prélèvements sociaux au taux actuel de 15,5 %.

FRAIS

Les frais et droits des présentes et ceux qui en seront la suite ou la conséquence seront supportés par Monsieur Sébastien PREAULT ès-qualités qui s'y oblige.

RP SP J RP

ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des présentes et de leurs suites, les parties font élection de domicile savoir :

- « Le cédant » en son domicile indiqué en tête des présentes
- « Le cessionnaire » en son siège social indiqué en tête des présentes

Fait au CHATEAU D'OLONNE
L'AN DEUX MILLE QUINZE
Le 17 mars

En six originaux dont un exemplaire pour être déposé au siège social

Madame Roseline PREAULT (Mention manuscrite : "Lu et approuvé") <i>lu et approuvé</i> <i>R. Preault</i> <i>R. Preault</i>	Pour la SARL HOLDING CEROV Monsieur Sébastien PREAULT ès-qualités (Mention manuscrite : "Lu et approuvé") <i>lu et approuvé</i> <i>[Signature]</i>
---	---

Enregistré à : SIE DES SABLES D OLLONNE

Le 18/03/2015 Bordereau n°2015/273 Case n°7

Ext 792

Enregistrement : 57 € Pénalités :

Total liquidé : cinquante-sept euros

Montant reçu : cinquante-sept euros

L'Agent administratif des finances publiques

Christine GUILBAUD
Agent administratif principal
des Finances publiques



n° 2039
du 23/03/15

CEROV FORMATION

Société à Responsabilité Limitée au Capital de 8.000 Euros

**Siège Social : LE CHATEAU D'OLONNE (Vendée)
43, Avenue René Coty**

RCS LA ROCHE SUR YON 412 000 887

*
**

STATUTS MIS EN HARMONIE ET REFONDUS

**PAR DECISION DE L'ASSOCIEE UNIQUE
DU 17 MARS 2015**

**CERTIFIÉ CONFORME
A L'ORIGINAL**

CEROV FORMATION

Société à Responsabilité Limitée au Capital de 8.000 Euros

**Siège Social : LE CHATEAU D'OLONNE (VENDEE)
43, Avenue René Coty**

RCS LA ROCHE SUR YON 412 000 887

-oOo-

STATUTS

IL RESULTE :

- ❖ D'un acte sous seing privé en date au CHATEAU D'OLONNE (Vendée), enregistré aux Sables d'Olonne (Vendée) le 9 avril 1997, bordereau 171, case 7 portant constitution
- ❖ D'une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 17 septembre 2001 portant conversion du capital social en Euros
- ❖ D'une Assemblée Générale Mixte en date du 2 août 2002 portant mise à jour des articles 6 et 7 des statuts suite à donation de parts sociales en date du 6 mars 2002
- ❖ D'une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 29 janvier 2015 portant mise à jour des articles 6 et 7 des statuts suite à un acte de donation partage en date du 15 janvier 2015 et aux apports en nature de titres de la société au profit de la SARL HOLDING CEROV
- ❖ D'un acte sous seing privé en date au CHATEAU D'OLONNE (Vendée) du 17 mars 2015 portant cession de parts sociales
- ❖ Du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 17 mars 2015 portant mise à jour des articles 6 et 7 des statuts suite à l'acte de cession de parts sociales susvisé

**QU'IL EXISTE A CE JOUR UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
DONT LES STATUTS SONT AINSI ETABLIS :**

Article 1er - FORME

La société est à Responsabilité Limitée. Elle est régie par les lois en vigueur et par les présents statuts.

Article 2 - OBJET

La société a pour objet, en France et dans tous pays :

- ▶ L'exercice de toutes activités d'enseignement et de formation de la conduite de tous véhicules terrestres et maritimes ;
- ▶ D'une manière générale, toutes activités d'auto-école au sens courant du terme ;
- ▶ La location de bateaux ;
- ▶ La création, l'acquisition, la location, la prise à bail, l'installation, l'exploitation de tous établissements, fonds de commerce, se rapportant à l'une ou l'autre des activités spécifiées ;
- ▶ La prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités ;
- ▶ La participation directe ou indirecte de la Société dans toutes les opérations ou entreprises commerciales ou industrielles pouvant se rattacher à l'objet social ;
- ▶ Toutes les opérations quelconques contribuant à la réalisation de cet objet.

Article 3 - DENOMINATION

La dénomination de la société est :

➤ « **CEROV FORMATION** »

Dans tous les documents émanant de la société, cette dénomination doit être précédée ou suivie immédiatement des mots "**Société à Responsabilité Limitée**" ou des initiales "**SARL**" et de l'énonciation du capital social.

Article 4 - DUREE - EXERCICE SOCIAL

1°) La durée de la société est fixée à 99 années à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf prorogation ou dissolution anticipée.

2°) L'exercice social commence le 1^{er} avril de chaque année et finit le 31 mars.

Article 5 - SIEGE SOCIAL

Le siège social est fixé à :

➤ **LE CHATEAU D'OLONNE (VENDEE) 43, Avenue René Coty**

Il peut être transféré :

- ▶ dans la même ville par simple décision de la gérance,
- ▶ dans le même département ou dans un département limitrophe par simple décision de la gérance, sous réserve de ratification par décision extraordinaire des associés, prise en conformité de l'article 11-2° b).
- ▶ et partout ailleurs, en vertu d'une décision extraordinaire des associés, prise en conformité de l'article 11-2° b).

La gérance peut créer des succursales partout où elle le juge utile.

Article 6 - APPORTS

I - A la constitution de la société, les apports en numéraire suivants ont été effectués par les associés :

Par Monsieur Jean-Marie PREAULT, une somme en espèces de TREIZE MILLE HUIT CENTS FRANCS, ci	13.800 Francs
Par Madame Roseline PREAULT, une somme en espèces de TREIZE MILLE SEPT CENTS FRANCS, ci	13.700 Francs
Par Monsieur Christophe PREAULT, une somme en espèces de SEPT MILLE CINQ CENTS FRANCS, ci	7.500 Francs
Par Madame Sylvie RAMBAUD, une somme en espèces de SEPT MILLE CINQ CENTS FRANCS, ci	7.500 Francs
Par Monsieur Sébastien PREAULT, une somme en espèces de SEPT MILLE CINQ CENTS FRANCS, ci	7.500 Francs
TOTAL des apports, CINQUANTE MILLE FRANCS	===== 50.000 Francs

II - Aux termes du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 17 septembre 2001, il a été décidé :

- de convertir le capital social en euros, de telle sorte que celui-ci se trouve fixé à 7.622,45 euros divisé en 500 parts sociales de 15,24 euros de valeur nominale chacune ;
- d'arrondir le montant de la valeur nominale des parts de 15,24 euros à 16 euros et d'augmenter en conséquence le capital social de 7.622,45 euros à 8.000 euros.

Le capital social se trouve désormais fixé à 8.000 Euros divisé en 500 parts sociales de 16 Euros chacune.

III - Aux termes d'un acte de Donation de parts sociales reçu par devant Maître Dominique PERRIN Notaire aux Sables d'Olonne le 6 mars 2002, enregistré à la Recette des Impôts des Sables d'Olonne le 12 mars 2002, Bordereau n° 135 Case 2, Monsieur Jean-Marie PREAULT a fait donation entre vifs en avancement d'hoirie de la totalité des 138 parts sociales lui appartenant dans le capital social de la société, au profit de ses enfants, à savoir :

- 46 parts numérotées 1 à 46 à Madame Sylvie RAMBAUD-PREAULT
- 46 parts numérotées 47 à 92 à Monsieur Christophe PREAULT
- 46 parts numérotées 93 à 138 à Monsieur Sébastien PREAULT.

IV – Aux termes d'un acte notarié reçu par Maître Christophe MOUSSET, Notaire aux SABLES D'OLONNE (Vendée) le 15 janvier 2015, enregistré à la recette des impôts des Sables d'Olonne, le 16 janvier 2015, bordereau 2015/48, case n° 1, Madame Roseline PREAULT a fait donation entre vifs à titre de partage anticipé, de 135 parts sociales sur les 137 lui appartenant au capital de la société, au profit de ses enfants, savoir :

- 45 parts sociales numérotées 184 à 228 au profit de Madame Sylvie RAMBAUD née PREAULT,
- 45 parts sociales numérotées 139 à 183 au profit de Monsieur Christophe PREAULT,
- 45 parts sociales numérotées 229 à 273 au profit de Monsieur Sébastien PREAULT,

V- Aux termes d'un acte sous-seing-privé en date au CHATEAU D'OLONNE (Vendée) du 29 janvier 2015, Madame Sylvie RAMBAUD, Monsieur Christophe PREAULT et Monsieur Sébastien PREAULT ont apporté chacun les 166 parts sociales numérotées respectivement 1 à 46, 184 à 228 et 351 à 425, 47 à 92, 139 à 183 et 276 à 350, 93 à 138, 229 à 273 et 426 à 500 leur appartenant au capital de la société, au profit de la société « HOLDING CEROV ».

VI- Aux termes d'un acte sous-seing-privé en date au CHATEAU D'OLONNE (Vendée) du 17 mars 2015, Madame Roseline PREAULT a cédé les 2 parts sociales numérotées 274 et 275 lui appartenant au capital de la société, au profit de la société « HOLDING CEROV ».

Article 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à **HUIT MILLE (8.000) EUROS** divisé en **CINQ CENTS (500)** parts de **SEIZE (16)** Euros chacune, entièrement libérées, numérotées de 1 à 500 et attribuées en totalité à la société HOLDING CEROV, associée unique.

Le soussigné déclare expressément que toutes les parts représentant le capital social lui appartiennent, lui sont attribuées dans la proportion indiquée ci-dessus, correspondant à son apport et sont toutes entièrement libérées.

Article 8 - PARTS SOCIALES

1°) Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit proportionnel égal d'après le nombre de parts existantes dans les bénéfices de la société et dans l'actif social.

2°) Chaque part sociale est indivisible à l'égard de la société ; les copropriétaires indivis de parts sont tenus de se faire représenter auprès de la société par un seul d'entre eux ou par un mandataire commun pris parmi les associés.

Le droit de vote attaché aux parts dont la propriété est démembrée appartient, sauf convention contraire notifiée à la société :

- aux usufruitiers dans les Assemblées Générales Ordinaires ;
- aux nu-propriétaires dans les Assemblées Générales Extraordinaires.

Article 9 - CESSIION ET TRANSMISSION DES PARTS

1°) Les cessions de parts sociales doivent être constatées par acte sous seing privé ou par acte notarié ; elles ne sont opposables à la société et aux tiers qu'après l'accomplissement des formalités prévues par la loi et les règlements, la signification prévue par l'article 1690 du Code Civil pouvant être remplacée par le dépôt au siège social d'un original de l'acte contre remise par la gérance d'une attestation.

2°) En cas de pluralité d'associés, les parts sont librement cessibles entre associés, entre conjoints dans les cas prévus par la loi, entre ascendants et descendants. Elles ne peuvent être cédées à titre gratuit ou onéreux à des personnes étrangères à la société, autres que celles énumérées ci-dessus, qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales et sous réserve du respect des dispositions légales et réglementaires relatives aux cessions de parts à des tiers.

3°) La société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction, la faillite personnelle, le redressement ou la liquidation judiciaire d'un associé.

4°) Les parts sociales sont librement transmissibles par voie de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux.

Article 10 - GERANCE

1°) La société est administrée par un ou plusieurs gérants, obligatoirement personnes physiques, pris parmi les associés ou en dehors d'eux. En cas de pluralité d'associés, ce ou ces gérants sont nommés par une décision collective des associés prise à la majorité de plus de la moitié des parts sociales. Cette décision fixe la durée de leurs fonctions.

2°) Le ou les gérants ont, ensemble ou séparément s'ils sont plusieurs, les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société et pour faire et autoriser tous les actes et opérations dans les limites de l'objet social.

Toutefois, à titre de règlement intérieur et sans que cette clause puisse être opposée aux tiers, il est convenu que le ou les gérants agissant conjointement ou séparément ne pourront, sans y avoir été préalablement autorisés par décision collective ordinaire des associés, acheter, vendre ou échanger tout immeuble ou fonds de commerce, constituer une hypothèque sur les immeubles sociaux ou un nantissement sur le fonds de commerce, concourir à la constitution de toute société ou faire apport de tout ou partie des biens sociaux à une société constituée ou à constituer.

3°) Le ou les gérants peuvent, sous leur responsabilité, constituer des mandataires pour un ou plusieurs objets déterminés.

4°) Les gérants peuvent mettre les statuts en harmonie avec les dispositions impératives de la loi et des règlements, sous réserve de ratification de cette décision par l'assemblée générale extraordinaire des associés, prise en conformité de l'article 11 - 2° b).

5°) La rémunération du ou des gérants est fixée par décision de l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, par décision ordinaire de ceux-ci. Elle peut être modifiée dans les mêmes conditions.

6°) Le ou les gérants peuvent se démettre de leurs fonctions en prévenant le ou les associés trois mois au moins à l'avance et par lettre recommandée.

Le ou les gérants sont toujours révocables par l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

7°) En cas de décès du gérant unique, le commissaire aux comptes ou tout associé convoque l'assemblée des associés à seule fin de procéder au remplacement du gérant. La convocation a lieu dans les formes et délais prévus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Article 11 - ASSOCIES

1°) L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus par la loi et les statuts à la collectivité des associés. Il ne peut déléguer ses pouvoirs.

2°) En cas de pluralité d'associés, les décisions collectives résultent, au choix de la gérance, d'un vote par écrit ou d'une Assemblée Générale.

Toutefois, les associés doivent obligatoirement être réunis en Assemblée pour l'approbation annuelle des comptes de l'exercice écoulé ou lorsque la réunion d'une Assemblée a été demandée par un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s'ils représentent au moins le quart des associés, le quart des parts sociales.

En cas de consultation par écrit, la gérance adresse au dernier domicile connu de chacun des associés, par lettre recommandée, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires à l'information des associés. Les associés ont un délai de quinze jours à compter de la date de réception des projets de résolutions pour faire parvenir leur vote à la gérance. Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus sera considéré comme s'étant abstenu.

En cas de réunion d'Assemblée Générale, la convocation est faite quinze jours au moins à l'avance par lettre recommandée adressée au dernier domicile connu de chacun des associés avec mention de l'ordre du jour et du lieu, jour et heure de la réunion.

Chaque associé peut participer à toutes les décisions collectives quelles qu'elles soient et dispose d'autant de voix qu'il possède et représente de parts, sans limitation.

Qu'elles résultent d'une Assemblée Générale ou d'un vote par écrit, les décisions collectives doivent être prises :

a) Pour les décisions collectives ordinaires (c'est-à-dire celles n'entraînant pas modification directe ou indirecte des statuts) à la majorité de plus de la moitié des parts sociales sur première consultation, et à la majorité des votes exprimés, quel que soit le nombre des votants, sur seconde consultation ;

b) Pour les décisions collectives extraordinaires (c'est-à-dire celles entraînant directement ou indirectement modification des statuts) à la majorité des trois quarts des parts sociales.

3°) Les décisions de l'associé unique ou celles prises par la collectivité des associés sont constatées sur un registre spécial coté et paraphé ou sur des feuilles mobiles également cotées et paraphées dans les conditions réglementaires.

Article 12 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

1°) Un ou plusieurs commissaires aux comptes peuvent être désignés par l'associé unique ou par la collectivité des associés statuant aux conditions fixées pour les décisions ordinaires.

Cette désignation est obligatoire lorsque la société dépasse les seuils fixés par décret.

2°) Les commissaires aux comptes sont désignés pour six exercices. Ils exercent leurs fonctions et sont rémunérés conformément à la loi.

Article 13 - COMPTES SOCIAUX

1°) L'inventaire et les comptes annuels ainsi que le rapport de gestion de l'exercice écoulé sont établis par le gérant.

2°) L'associé unique ou la collectivité des associés approuve les comptes et décide l'affectation du résultat dans les six mois de la clôture de l'exercice.

Article 14 - REPARTITION DES BENEFICES

1°) Sur le bénéfice distribuable, il est prélevé tout d'abord toute somme que l'Assemblée Générale décidera de reporter à nouveau sur l'exercice suivant ou d'affecter à la création de tous fonds de réserve extraordinaire, de prévoyance ou autre avec une affectation spéciale ou non. Le surplus est réparti entre tous les associés au prorata de leurs droits dans le capital.

L'Assemblée Générale des associés peut décider la distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes doivent être prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

2°) En cas d'associé unique, celui-ci décide de l'affectation du bénéfice distribuable et peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dans les mêmes conditions que ci-dessus.

3°) La mise en paiement du dividende doit avoir lieu dans le délai maximal de neuf mois après la clôture de l'exercice, sauf prorogation par décision de justice.

Article 15 - DISSOLUTION - LIQUIDATION

1°) A l'expiration de la société ou en cas de dissolution pour quelque cause que ce soit, la liquidation est faite par le ou les gérants alors en fonction sauf décision contraire du ou des associés qui désignent alors, dans les conditions prévues pour les décisions ordinaires, un ou plusieurs autres liquidateurs.

2°) Les liquidateurs ont les pouvoirs les plus étendus à l'effet de réaliser aux prix, charges et conditions qu'ils aviseront, tout l'actif de la société et d'éteindre son passif. Ils peuvent agir séparément.

3°) Le boni de liquidation, après remboursement du nominal des parts sociales, est attribué à l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, partagé entre les associés proportionnellement au nombre de leurs parts sociales.

**STATUTS MIS A JOUR
Le 17 mars 2015**